

1

תאריך: 15/02/2009
 כ"א שבט התשס"ט
 מספר תיק: 2009-01599
 גוש/חלקה: 43 / 6135
 אסמכתא: 2009-04510
 מס' בקשה: 20080926/ב

אל:

מחלקת רישוי בניה

מאת: מחלקת שומה והשבחה

[Handwritten signature]

הנדון: הנכס ברחוב וילון מס' 17

[Handwritten signature]

שיקום, פטור 140 מ"ר.

בכבוד רב,
[Handwritten signature]
 דרור גולדנברג
 בוחן היטל השבחה בכיר

המידע הניתן בזאת, ובכלל זה תיאור הנכס, מתייחס לתוכניות המאושרות החלות על הנכס נשוא הבקשה. המידע מתייחס לבניה הקיימת במקרקעין כפי שתוארה בבקשת מבקש המידע ואינו מתייחס למידע בדבר תוספות בנייה ו/או בנייה ללא היתר כדין אשר בוצעה בנכס נשוא הבקשה. באחריות מבקש המידע לבדוק את חוקיות הבנוי על המקרקעין ע"י מהנדס מטעמו ומחלקת הפיקוח העירוני.

Tofes30.doc

רשות רישוי

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב וילון	מס' בית 17	שכונה התקוה	תיק בניין 4063-017
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) 85		גוש/חלקה 43/6135	

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 08-0926	תא' הגשה 01/06/2008	סיווג תוספת בניה	מהות עליית גג
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי זבולונב אנזליקה	כתובת רחוב וילון 17, תל אביב - יפו 67635
--------------------------------------	---

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי זיבגורסקי אלכס	כתובת רחוב גרינבוים 14, תל אביב - יפו 68109
-------------------------------------	--

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי זיבגורסקי אלכס	כתובת רחוב גרינבוים 14, תל אביב - יפו 68109
-------------------------------------	--

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

תוספת בניה בקומת גג, לחזית, בשטח של 12.00 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 82.17 מ"ר
המקום משמש כיום למגורים בהיתר; (אל)

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן 2 קומות
1 יח' דיור

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				סך שטחי שירות		
מפלס	קומה	תיאור	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מונתר	מ"ר	%	מותר
0.00		מפלס	37.78	37.78	44.45				
3.00		מפלס	32.39	32.39	38.11				
6.00		מפלס		12.00	14.12				
		מעל	70.17	82.17	96.68				
		מתחת							
		סה"כ	70.17	82.17	96.68				

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (אלנה דוידזון)

◆ תיאור הבקשה

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות עם גג הרעפים (ללא ניצול) עבור 2 יח"ד צמודות קרקע בקיר משותף (קוטגיים).
בתיק הבנין לא נמצא היתר להקמת מבנה הנ"ל.
בניין בנוי והקיים בקוי בניין של הבאים:

- הקדמי: הבנין הבנוי בקו הבנין 0 המותר.
 - הצדדי-צפוני- הבנוי בקו הבנין 0 מ' המותר, בקיר משותף עם הבנין השכן במגרש הסמוך.
 - הצדדי-דרומי-: הבנוי בקו הבנין 0 מ' המותר, בקיר משותף עם דירת השכן באותו מגרש.
 - האחורי: הבניה קיימת בקו הבנין כ-1 מ' לעומת 5 מ' המותרים.
- בשנת 2003 הוצא היתר לסגירת המרפסת המקורה בקומה ב' בחזית הקדמית והחלפת גג האסבסט לגג רעפים עבור דירה באגף הצפוני.
ההיתר הוצא בהסתמך לבדיקת תצ"א ע"י מח' המדידות ונמצא שאין שינוי במצב הבנייה כל השנים כולל מלפני שנת 1981.

הבקשה המוגשת הינה לשינויים פנימיים בדירה הצפונית ע"י שינוי מקום מדרגות פנימיות, הריסת גג הרעפים הקיים ובניתו מחדש עם ניצול חלל גג הרעפים בשטח של 12 מ"ר עם מרפסת גג לא מקורה.

לפי מיפוט הבקשה ניתן לראות, שטרם בוצעה החלפת גג אסבסט לגג רעפים, שאושר בהיתר הקודם מיום 11.03.2004. ההיתר הנ"ל לא בתוקף, לפי כך במסגרת הבקשה הנוכחית יש מקום לדרוש החלפת גג אסבסט לחומר אחר לפי דרישות איכות הסביבה.

◆ זכויות בניה

המגרש כולל באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות קומת הקרקע.
על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה, ומרתף בהיקף הבנין לשימוש דיירי הבנין לפי תכנית ע'.
על פי תכנית 1א2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים שמימדיהם הגיאומטריים אינם מאפשרים בינוי בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

◆ בעלויות

הנכס רשום במושע, נעשה פרסום לפי תקנה 2/ב', נמסרו הודעות לבעלי הזכויות במגרש השמני ולא התקבלו התנגדויות.

◆ ממצאי תיק בניין

מס' בקשה	סוג	תא' הגשה	תא' היתר	החלטה	הערה
03-1340	תוספת בניה-אישור מצב קיים	23/11/2003	16/03/2004	לאשר את הבקשה במלואה	

◆ התאמה לתב"ע

תכנית בנייה על הגג	מותר	מוצע	סטייה
גובה בנייה על הגג	6 מ'	6 מ'	
מספר קומות	3	בנין קיים בן 2 קומות	
מפלס כניסה קובעת	תב"ע לא קובעת	ללא שינוי	

◆ התאמות (אלנה דוידזון) |

התאמה ל – "ג"	כן	לא	הערות
התאמה לתב"ע	+		ראה הערה (1)
2215 לענין קו	+		ראה הערה (2)

הבנין			
חניה	+	שטח הדירה לאחר תוספת בניה עד 120 מ"ר, לכן אין צורך בהסדרת מקום חניה נוסף.	

הערה (1) הבקשה כוללת הקמת גג הרעפים וניצול חללו בשטח של 12 מ"ר עם מרפסת גג לא מקורה ; אין התאמה בין תנוחת קומת הגג והחתכים והחזיתות. לרבות מרפסת גג בחדר מופיעה כלא מקורה ובתנוחת קומת הגג כן מקורה.

מוצעת הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש הצדדי הצפוני ומעבר לקיר המשותף, דבר שלא ניתן להמליץ. לא סומנו שיפועי גג הרעפים בהתאם להוראות תכנית ג' ; לא הוצג פתרון לממ"ד בתוך הדירה הקיימת. הבקשה הוגשה לא על בסיס מפה מעודכנת.

הערה (2) הבניה על הגג מוצעת בהתאם לקונטור של הקומה העליונה, שאושרה בהיתר הקודם בנסיגה מגבול המגרש הקדמי כ-1 מ' שבהתאם להוראות תב"ע 2215 החלה על המקום (היא מאפשרת קו הבנין הקדמי - 0). כ"כ החזית העורפית קומה ב' אושרה בנסיגה של כ-1 מ' לעומת 5 מ' המותרים. לפי הוראות תב"ע 2215 רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של איזור. יצויין, שבמפלס קומת הגג בחזית העורפית מוצע מעקה בלבד בהמשך לבניה הקיימת והנ"ל הומלץ ע"י תכנון צוות מזרחי.

שאר הבניה הקיימת על המגרש הנדון סומנה כ"לא שייך לבקשה".

ח"ד פיקוח על הבניה רומן זייץ 06/04/2008

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי.

ח"ד צוות ע"י אדר' ניר כהן מיום 18.05.2008 :

" הוצג היתר בניה מאושר במקום שמספרו 240160 מיום 11.03.2004.

מבוקשת כעת תוספת בניה עפ"י תכנית ג' ;

במסגרת הבקשה לא מבוקשות הקלות.

המלצת הצוות היא לאשר את הבניה המבוקשת עפ"י תכנית ג' בכפוף לתיאום הבקשה עם אדר' הרישוי."

ח"ד מהנדס העיר (ע"י דוידזון אלנה)

לאשר את הבקשה לשינויים בדירה הקיימת באגף הצפוני והקמת גג הרעפים חדש עם ניצול חללו בתנאי התאמה לקובץ הנחיות מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאים להיתר

1. תיקון חישוב השטחים וטבלאות המיפרט בתאום עם מהנדסת הרישוי ;

2. תאום בין תנוחת הקומות החתכים והחזיתות ;

3. סימון כל השינויים גבי ההיתר המקורי ;

4. ביטול הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש וקיר משותף ;

5. התאמת פרטי גג הרעפים לתכנית 2215 בתאום עם אדריכל רישוי ;

6. הגשת בקשה על בסיס מפה מעודכנת, תאום בין מפה טופוגרפית ותנוחת קומת הקרקע ;

7. סימון כל מפלסים והמידות החסרים ;

8. התאמת רוחב המדרגות פנימיות לתקנות החוק ;

9. החלפת גג אסבסט לגג הרעפים כפוף לדרישות היחידה של איכות הסביבה ;

10. כפוף למתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת החלפת גג אסבסט בגובה של פי 10 משיעור האגרות לפי תקנה 19

וזאת ע"פ תקנות התכנון והבניה שנכנסו לתוקף בתאריך 13.09.2002.

11. הצגת חישוב סטטי להוכחה שהבנין עמוד ברעידות אדמה כפי שהוצג בתצהיר שהוגש עם בקשה או לחילופין הצגת

פתרון לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה תוך התאמה ומילוי הוראות תמ"א 38 ;

הערות

1. ההיתר אינו מקנה כל אישור אחר לחריגות בניה, אם נעשו כאלו בבנין, והוא מתייחס אך ורק למבוקש בלבד

ההחלטה : מספר פרוטוקול 3
רשות רישוי מספר 1-08-0081 מתאריך 30/07/2008

לאשר את הבקשה לשינויים בדירה הקיימת באגף הצפוני והקמת גג הרעפים חדש עם ניצול חללו בתנאי התאמה לקובץ הנחיות מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאים להיתר

1. תיקון חישוב השטחים וטבלאות המיפרט בתאום עם מהנדסת הרישוי ;
2. תאום בין תנוחות הקומות החתכים והחזיתות ;
3. סימון כל השינויים גבי ההיתר המקורי ;
4. ביטול הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש וקיר משותף ;
5. התאמת פרטי גג הרעפים לתכנית 2215 בתאום עם אדריכל רישוי ;
6. הגשת בקשה על בסיס מפה מעודכנת, תאום בין מפה טופוגרפית ותנוחות קומת הקרקע ;
7. סימון כל מפלסים והמידות החסרים ;
8. התאמת רוחב המדרגות פנימיות לתקנות החוק ;
9. החלפת גג אסבסט לגג הרעפים כפוף לדרישות היחידה של איכות הסביבה ;
10. כפוף למתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת החלפת גג אסבסט בגובה של פי 10 משיעור האגרות לפי תקנה 19 וזאת ע"פ תקנות התכנון והבניה שנכנסו לתוקף בתאריך 13.09.2002.
11. הצגת חישוב סטטי להוכחה שהבנין עמוד ברעידות אדמה כפי שהוצג בתצהיר שהוגש עם בקשה או לחילופין הצגת פתרון לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה תוך התאמה ומילוי הוראות תמ"א 38 ;

הערות

1. ההיתר אינו מקנה כל אישור אחר לחריגות בניה, אם נעשו כאלו בבנין, והוא מתייחס אך ורק למבוקש בלבד

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200702899	קטגוריה ומהות בניה על גג לפי ג	תא' מסירת מידע 25/11/2007
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה : 3440.89

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
ע1	21/02/2001	18/03/2003	לא
2710	25/02/1992	03/07/1997	לא
2754	20/11/1997	29/03/1998	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא
תממ5	14/03/2002	30/10/2007	לא
תממ38		18/05/2005	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ע1א			28/07/2007	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: אזור מגורים ב שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
מגורים
צפיפות:
שטחים עיקריים

מפלס הכניסה	שימוש	קומה	אחוז משטח מגרש
מגורים	מגורים	3 קומות	140 אחוז משטח מגרש

שטחי שירות מותרים

מתחת למפלס הכניסה	קומה	מרתף
מתחת למפלס הכניסה	קומה	0 מ"ר

קווי בניין
קווי בניין לקומות העליונות
לצדדי : 3 מטר
צדדי : 3 מטר
אחורי : 3 מטר
קווי בניין למרתפים : בתחום קווי הבניה
מספר קומות מירבי : 3
תכסית קרקע מרבית : 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 1A2215 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד .

עפ"י תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים , או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה , וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה .

בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע"1 בתכסית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש דיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע. תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שייבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%.

במידה וימומשו הזכויות ל- 25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הנ"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף- 140%. הערה: במידה ובטווח שנה לא ימומשו הזכויות במגרש הנ"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתב"ע 2215 כמפורט לעיל. תיאום הבניה עם אד' צוות מזרח.

סיכום מהנדס רישוי (מיקי אנטוניר)

תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

להגדרת גבולות ושטח המגרש לצורך חישוב זכויות הבניה יש להגיש הוכחות (נסח טאבו) על בעלות בחלק הנכס (מגרש). תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215.

לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:

1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות שהבנין הקיים נבנה מלפני שנת 1981. כל חלק הבנין הקיים, אשר נבנו אחרי שנת 1981, יהיו במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבני המותרים לפי התב"ע.
2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומות בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
3. תמונות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.

טיפול בבקשה מול צוות מזרח:

ראש צוות - אד' מיקי אנטוניר/ומתאמת רישוי שלי בקל.